

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3758/2533

สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการ
พลเรือน

โจทก์

นาง พรพิมล กาญจนลักษณ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 379, มาตรา 383

สัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศที่จำเลยทำให้โจทก์ไว้
ระบุนว่า เมื่อจำเลยผิดสัญญานอกจากจะต้องรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ. คืนโจทก์แล้ว ต้อง
ใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่าทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่โจทก์ด้วยดังนี้ เมื่อศาลเห็นว่า
เบี้ยปรับสูงเกินส่วนศาลก็มีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวจะทำกับส่วนราชการหรือ
ไม่ก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ
ตามความต้องการของ รัฐบาลได้ทำสัญญารับทุนก.พ. ให้ไว้ต่อโจทก์ว่า ในระหว่างที่
จำเลยที่ 1 รับทุน ก.พ. ศึกษาวิชาในต่างประเทศตามสัญญา จำเลยจะตั้งใจและเพียง
พยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. กำหนดจำเลยจะ
ไม่หลีกเลียงละเลยทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามโครงการ

ศึกษานั้น เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยการเห็นชอบของ ก.พ. เมื่อ ก.พ. กำหนดให้จำเลยเข้ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมใด เมื่อใด โดยได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.กำหนดไว้จำเลยจะเข้ารับราชการตามที่ ก.พ. กำหนดให้ และจะรับราชการอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่จำเลยได้ศึกษาวิชาในต่างประเทศโดยทุน ก.พ. ตามสัญญาที่จำเลยทำไว้นี้ ถ้าจำเลยไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ. กำหนดก็ดี หรือไม่ยอมเข้ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมใดตามที่ ก.พ. กำหนดให้ก็ดี หรือจำเลยไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใด จน ก.พ.สั่งให้จำเลยกลับประเทศไทยก็ดี จำเลยยินยอมรับผิดชอบใช้ทุนที่สำนักงาน ก.พ. ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับจำนวนทุน ก.พ. ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่สำนักงาน ก.พ.ด้วยทันที และในระหว่างที่จำเลยที่ 1 ศึกษาในต่างประเทศโดยทุน ก.พ.นั้น ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2523 จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศที่ได้ให้ไว้ต่อโจทก์โดยแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิมจากการศึกษาในต่างประเทศโดยทุน ก.พ. เป็นโดยทุนส่วนตัว และได้ให้สัญญาไว้ต่อโจทก์ว่า ในช่วงระยะเวลาที่จำเลยที่ 1 ศึกษาในต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวนี้ โจทก์ไม่ต้องจ่ายเงินทุน ก.พ. ให้ แต่ถ้าโจทก์ได้จ่ายเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้นี้ จำเลยที่ 1 ยินยอมให้ถือว่าเงินนั้นเป็นเงินทุน ก.พ. ที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้แก่โจทก์ ในการทำสัญญาการรับทุน ก.พ.ของจำเลยที่ 1 ทั้งสองฉบับดังกล่าว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 ได้เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันลงวันที่ 21 มกราคม 2517 และวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ตามลำดับ โดยสัญญาค้ำประกันมีความว่า ถ้าจำเลยที่ 1 กระทำผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อโจทก์ ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยินยอมชดใช้เงินให้แก่โจทก์ตามความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 จนครบถ้วนทุกประการทันที โดยโจทก์มีจำต้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ก่อน จำเลยที่ 1 เดินทางไปศึกษาวิชา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2517 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2524 รวมเวลา 7 ปี ต่อมา
จำเลยที่ 1 ทำเรื่องขออนุมัติจากโจทก์ขยายเวลาศึกษาต่ออีก 2 ปี แต่โจทก์ไม่อนุมัติ
และได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ยุติการศึกษาและเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการทันที แต่
จำเลยที่ 1 ไม่ยอมกลับ และวันที่ 25 มกราคม 2525 จำเลยที่ 1 ขอลาออกจากทุน
ก.พ.และจะยอมชดใช้ทุนทั้งหมดตามสัญญาให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญา
ต้องชดใช้ให้แก่โจทก์รวมเป็นเงินไทย 4,050 บาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ จำนวน
93,296.86 ดอลลาร์ โจทก์ได้รับชำระเงินทุนการศึกษาจากจำเลยที่ 1 จำนวน 4,500
ดอลลาร์ จึงเหลือเงินทุนการศึกษาและเบี้ยปรับที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระให้
โจทก์ 4,050 บาท กับอีก 88,796.86 ดอลลาร์ คิดอัตราแลกเปลี่ยนขณะฟ้อง 1 ดอลลาร์
สหรัฐเท่ากับ 23.05 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้ให้โจทก์จำนวน
2,050,817.62 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ขอ
ให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 2,050,817.62 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสาม
ให้การว่า จำเลยทั้งสามรับว่า ได้ทำสัญญาตามฟ้องจริง จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปริญญา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนั้น
ขาดแคลนอาจารย์ประจำผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาปรัชญาตะวันตก จำเลยที่ 1 จึงสอบ
ชิงทุนของโจทก์และได้เลือกไปศึกษาวิชานี้ จำเลยที่ 1 สามารถสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโทด้วยเวลาสั้นที่สุด คือเพียง 2 ปี จึงขออนุมัติโจทก์ศึกษาต่อชั้นปริญญาเอก
โจทก์เห็นชอบและได้ให้ทุนจำเลยที่ 1 ศึกษาต่อชั้นปริญญาเอก แต่การศึกษาในสาขา
วิชานี้เป็นวิชาที่ยากมาก จำเป็นต้องใช้เวลานาน หลังจากจำเลยที่ 1 ศึกษาชั้น
ปริญญาเอกได้ 4 ปีก็ใกล้จะสำเร็จและเป็นเวลาครบกำหนดที่ได้ขออนุมัติโจทก์ไว้
จำเลยที่ 1 เกรงว่าโจทก์ไม่ให้ทุนการศึกษาต่อและอาจเรียกตัวกลับมารับราชการ
กลางคัน ซึ่งจะทำให้โจทก์เองและจำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
เพราะได้ใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากจะเป็นการเสียเปล่า จำเลยที่ 1 จึงขอขยายระยะ

เวลาศึกษาอีก 1 ปี โดยใช้ทุนส่วนตัว ซึ่งโจทก์เห็นชอบด้วยและได้อนุมัติตามที่
จำเลยร้องขอแต่การศึกษาโดยใช้ทุนส่วนตัว จำเลยที่ 1 ไม่อาจศึกษาได้เต็มที่ ต้อง
ทำงานควบคู่ไปด้วย จึงไม่อาจสำเร็จการศึกษาภายในเวลา 1 ปี จำเป็นต้องใช้เวลาอีก
ประมาณปีเศษ และเห็นว่าเคยขออนุมัติโจทก์ขยายระยะเวลาการศึกษาครั้งละไม่
เกิน 1 ปี หลายครั้งแล้ว จึงตั้งใจจะขอขยายระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้ง
สุดท้าย หากไม่สำเร็จจะกลับมารับราชการในสังกัดเดิมและได้ขอขยายระยะเวลาการ
ศึกษาอีกเป็นจำนวน 2 ปี โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะขัดกับระเบียบราชการของ
โจทก์ ซึ่งปกติจะขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี ทำให้โจทก์พึงเล็งว่าจำเลยที่ 1
ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและใช้เวลานานเกินสมควร อาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงหลบหนี
ราชการและไม่ปฏิบัติตามสัญญาโจทก์ไม่อนุมัติตามที่จำเลยที่ 1 ร้องขอ และเรียกตัว
จำเลยที่ 1 กลับมารับราชการทันที จำเลยที่ 1 เห็นว่าใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้ง
จำเลยที่ 1 มีผลการศึกษาดีและอาจารย์ของจำเลยที่ 1 แนะนำว่าหากจำเลยที่ 1 กลับ
มารับราชการระยะหนึ่งแล้วกลับไปศึกษาต่ออาจขาดสภาพการศึกษาปริญญาเอก ต่อ
มาประมาณเดือนธันวาคม 2524 จำเลยที่ 1 ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กองการศึกษาต่าง
ประเทศประจำประเทศสหรัฐอเมริกาผู้แทนโจทก์ ได้รับการแนะนำว่าให้จำเลยที่ 1
ลาออกจากทุนของโจทก์และทำบันทึกว่าจะใช้เงินทุนให้โจทก์ เมื่อศึกษาจบแล้ว
สามารถกลับมารับราชการเพื่อใช้ทุนที่เหลือได้ จำเลยที่ 1 จึงลาออกจากทุนของโจทก์
และทำบันทึกว่าจะใช้ทุนคืนเป็นรายปี ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท ต่อมาวันที่ 28
กันยายน 2525 จำเลยที่ 1 ใช้ทุนให้โจทก์จำนวน 4,500 เหรียญสหรัฐ ปี พ.ศ. 2526
จำเลยที่ 1 มีปัญหาทางการเงิน ไม่อาจผ่อนชำระทุนคืนให้โจทก์ เดือนมิถุนายน
2527 จำเลยที่ 1 ได้รับจดหมายจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่าโจทก์ฟ้องคดีนี้ ซึ่งขณะ
นั้นจำเลยที่ 1 อยู่ระหว่างศึกษาและได้ทำงานประจำเป็นเลขานุการเอกอัครราชทูต
ไทยประจำวอชิงตัน ไม่อาจขอลาราชการได้ เมื่อเดือนกันยายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้
รับอนุญาตให้ลาราชการเป็นกรณีพิเศษจึงรีบเดินทางกลับประเทศไทยและติดต่อกับ

โจทก์รายงานตัวขอกลับเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2527 การที่จำเลยที่ 1 รายงานตัวเพื่อขอกลับรับราชการตามความประสงค์ของโจทก์แล้ว จึงไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายถึงต้องปรับจำเลยทั้งสามเป็นเงินถึงหนึ่งเท่าของเงินทุน ขอศาลลดเบี้ยปรับจำนวนนี้ด้วย ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องลงวันที่ 20 ธันวาคม 2527 ระบุว่าได้รับทุนการศึกษาจากโจทก์จำนวน 46,648.43 ดอลลาร์สหรัฐและเงินไทยจำนวน 2,025 บาท จำเลยที่ 1 ชำระให้โจทก์แล้ว 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ จึงเหลือทุนที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 42,148.43 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินไทยอีก 2,025 บาท คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 23.05 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ จำเลยเป็นหนี้ทุนการศึกษาจำนวน 973,546.31 บาท จำเลยที่ 1 วางเงินจำนวน 680,000 บาท เพื่อชำระหนี้ทุนการศึกษาบางส่วนให้โจทก์ และยอมให้โจทก์รับเงินจำนวนดังกล่าวไปได้ทันที ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยเงินจำนวน 303,546.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2527 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินจำนวน 680,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (20 เมษายน 2527) จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2527 โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าปรับแก่โจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท รวมกับเงินที่จะต้องชำระตามสัญญาจำนวน 293,546.31 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 343,546.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลยต้องรับผิดชอบเรื่องเบี้ยปรับเต็มจำนวนเท่ากับทุนที่จำเลยได้รับไปจากโจทก์หรือไม่ เห็นว่า สัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อไปศึกษาวิชาในต่างประเทศที่จำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ไว้ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 7 ระบุว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ผิดสัญญานอกจากจะต้องรับ

ผิดخذใช้ทุน ก.พ. คืนโจทก์แล้ว ต้องใช้เงินอีกจำนวนหนึ่งเท่ากับทุน ก.พ.ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก้โจทก์ด้วย ตามข้อสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ดังกล่าว เมื่อศาลเห็นว่าเบี้ยปรับสูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวจะทำกับส่วนราชการหรือไม่ก็ตาม ศาลฎีกาเห็นว่า จำนวนค่าปรับที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยที่ 1 รับผิดต่อโจทก์จำนวน 50,000 บาทต่ำไป แต่ถ้าจะให้จำเลยที่ 1 รับผิดเต็มจำนวนก็สูงเกินส่วน เพราะจำเลยที่ 1 ก็กลับเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ส่วนจำเลยที่ 1 ควรจะรับผิดต่อโจทก์เพียงใดนั้นเห็นว่า การที่ทางราชการส่งจำเลยที่ 1 ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศก็เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ และกลับมารับราชการเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติสืบไป จำเลยที่ 1 เป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาในต่างประเทศได้รับปริญญาโท วิชาปริญญา แล้ว แม้ศึกษาปริญญาเอกในสาขาวิชาดังกล่าวยังไม่จบหากจำเลยที่ 1 กลับมาเป็นอาจารย์ตามที่โจทก์แจ้งไปก็จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และประเทศชาติเป็นอย่างมากการที่จำเลยที่ 1 เพิกเฉยเพิกกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาถึงเกือบ 3 ปี ย่อมทำให้ประเทศชาติเสียหาย เมื่อได้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียทุกอย่างของโจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่แต่เพียงทางได้ทางเสียในเชิงทรัพย์สินเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยที่ 1 ชำระเบี้ยปรับให้โจทก์จำนวน 300,000 บาท เมื่อรวมกับเงินที่ค้างชำระตามสัญญาจำนวน 293,546.31 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดต่อโจทก์ 593,546.31 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดต่อโจทก์ด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 593,546.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เขียว ยุ่งทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------